

1501022-21.2018.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... bicicleta ao dono. Já respondeu processo por tráfico de drogas e furto. Nunca foi processado por receptação. Está preso atualmente por tráfico de entorpecentes. A bicicleta estava muito velha. Achou justo o valor que pagou por ela. Não conversou com o dono da bicicleta.

Presente esta contextura, de rigor a condenação do réu, mas não pela receptação dolosa, e sim pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

3ª Vara

Avenida Conselheiro Antônio Prado, nº 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501022-21.2018.8.26.0541 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501022-21.2018.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial nº 2088611/2018

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Odair Rodrigo Pereira da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RAFAEL ALMEIDA MOREIRA DE SOUZA

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ODAIR RODRIGO PEREIRA DA SILVA, denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que, em 6 de junho de 2018, à noite, no Bar da Fátima, Rua Dezessete, nº 1, Cohab Bartolo Rossafa, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, o acusado adquiriu, em proveito próprio, uma bicicleta Monark, barra circular, ano 1993, cor azul, sabendo ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2019 (págs. 46/47).

O réu foi citado (pág. 85) e apresentou resposta à acusação (págs. 99/100).

Rejeitada a hipótese de absolvição sumária (págs. 198/199), prosseguiu-se à fase instrutória, oportunidade em que o réu foi interrogado (pág. 229).

Não existindo manifestação quanto à fase prevista no art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram alegações finais por memoriais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia e, no tocante à pena, requereu a exasperação da pena base pelos maus antecedentes, o reconhecimento da agravante da reincidência e a fixação do regime inicial fechado, sem possibilidade de substituição (págs. 233/236).

A Defesa, a seu turno, pediu a absolvição do réu, alegando que não ha provas suficientes para a condenação (págs. 266/268).

É o relato necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão acusatória merece ser julgada parcialmente procedente.

De início, verifico que a materialidade e a autoria do delito narrado na denúncia ficaram comprovadas pelo boletim de ocorrência do furto (págs. 3/4), pelo relatório de investigação (págs. 5/7) e pela prova oral.

Consta do referido boletim que, no dia 11 de junho de 2018, o Sr. Carlos Dalberto Alonso compareceu à Delegacia para relatar que havia localizado sua bicicleta, que fora furtada dias antes, mais precisamente no dia 2 de junho daquele ano. Segundo a vítima, a bicicleta foi encontrada na posse do pai do acusado, que lhe exigiu a quantia de R\$ 50,00 para devolução do bem, pois, segundo ele, fora comprado de seu filho por aquele valor.

Interrogado em Juízo, o acusado admitiu que comprou a bicicleta de um terceiro, por R\$ 50,00; alegou, porém, não saber que a bicicleta era furtada:

Estava em sua casa e apareceu uma pessoa chamada Alemão lhe oferecendo uma bicicleta. Comprou a bicicleta por 50 reais. Depois ficou sabendo que a bicicleta era furtada e, em razão disso, devolveu a bicicleta para o dono, que era amigo de seu pai. Comprou porque estava sem nenhum meio de locomoção. Não conhecia a pessoa chamada Alemão. Contou que seu pai pediu a quantia de cinquenta reais para entregar a bicicleta ao dono. Já respondeu processo por tráfico de drogas e furto. Nunca foi processado por receptação. Está preso atualmente por tráfico de entorpecentes. A bicicleta estava muito velha. Achou justo o valor que pagou por ela. Não conversou com o dono da bicicleta.

Presente esta contextura, de rigor a condenação do réu, mas não pela receptação dolosa, e sim pela culposa.

Isso porque não ficou devidamente demonstrada nos autos a intenção do acusado de adquirir produto de crime.

Por outro lado, pela condição de quem lhe ofereceu a bicicleta e pela desproporção entre o valor e o preço, o réu devia presumir que o bem foi obtido por meio criminoso.

De fato, embora se tratasse de uma bicicleta antiga, o valor de R\$ 50,00 pelo bem é manifestamente vil e irrisório para um objeto desta natureza. Além do mais, segundo o próprio réu, ele adquiriu a bicicleta de um conhecido seu, usuário de drogas, sem tomar qualquer cautela.

A Defesa alega que, "não restando provado que o vendedor foi o autor do furto, não

há como imputar o ilícito de receptação ao denunciado".

Entretanto, o art. 180, § 4º, do Código Penal é expresso no sentido de que "a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa".

Dentro dessa ampla perspectiva, adequando a conduta perfeitamente ao tipo penal (consunção formal e material) e inexistindo qualquer justificante ou exculpante, procedo à emendatio libelli, nos termos do art. 383, caput, do Código de Processo Penal, para desclassificar a conduta ao réu para o crime do art. 180, § 3º, do Código Penal.

Analisando as certidões de antecedentes de págs. 126/131, verifico que o réu cometeu o crime sub judice menos de cinco anos após transitar em julgado as sentenças penais condenatórias proferidas nos processos 0000032-17.2012.8.26.0541, 0004716-19.2011.8.26.0541, 0006716-89.2011.8.26.0541 e 0007924-11.2011.8.26.0541, razão pela qual reconheço, em seu desfavor, a agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Isso posto, passo a individualizar a pena.

Na primeira fase, observo que o réu possui antecedentes criminais, pois, além das quatro condenações configuradoras de reincidência acima declinadas, ele ostenta contra si outra condenação já alcançada pelo prazo depurador proferida nos autos do processo 0008463-45.2009.8.26.0541 (págs. 129/130).

Assim, presente um vetor negativo, a incidir na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, fixo a pena base em 2 (dois) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Na segunda fase, concorre a agravante da reincidência, que, por ser múltipla, aplico na fração de 1/3 (um terço), passando a dosar a pena em 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de detenção.

Por fim, na derradeira etapa, ausentes causas de diminuição e aumento, torno definitiva a pena em 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de detenção.

Fixo a pena de multa em 70 (setenta) dias multa, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, sendo que cada dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, frente à inexistência de informações quanto à situação econômica do réu.

Com fundamento no art. 33, §§ 2º, alínea "b", e 3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, em razão da multirreincidência e do antecedente criminal.

Sem embargo, diante da diminuta pena aplicada e da natureza do delito praticado, reputo socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos. Desse modo, com esteio no art. 44, §§ 2º e 3º, do Código Penal, substituo a sanção corporal imposta por prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, por ser a medida alternativa mais adequada à espécie.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ODAIR RODRIGO PEREIRA DA SILVA, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, para CONDENAR o réu como incurso no art. 180, § 3º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) meses e 4 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e à pena de multa de 70 (setenta) dias multa, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a prática delituosa

Com esteio no art. 804 do Código de Processo Penal, CONDENO, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, estabelecida em 100 (cem) UFESPs, conforme previsão do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 e do art. 1.094, inciso I, das NSCGJ, observado o benefício da justiça gratuita.

Lastreado no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade imposta por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, com correção monetária de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a prática delituosa, a ser pago a entidade pública ou privada com destinação social a ser designada em sede de execução, ressalvado o disposto no art. 45, § 2º, do Código Penal.

Em atenção ao art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois assim permaneceu durante toda a persecução penal, sem que haja qualquer fato novo autorizador da prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que a infração não causou danos.

Oportunamente, após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o desfecho da ação penal ao Distribuidor e ao IIRGD, em observância ao art. 393, inciso V, das NSCGJ; b) Oficie-se ao TRE, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Extraia-se guia de recolhimento definitiva, conforme previsão do art. 105 da Lei de Execução Penal; d) Intime-se o condenado, preferencialmente por carta com AR, para efetuar o recolhimento da multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como da taxa judiciária, no prazo de 60 (sessenta) dias, com a ressalva da regra prevista no art. 98, § 3º, do CPC/2015; e e) Arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Santa Fe do Sul, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA